

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5877/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นางแววดาว ไชยอินทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 35, มาตรา 288, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 232

โจทก์อ้างผู้ที่จำเลยใช้ให้กระทำความผิดซึ่งถูกฟ้องในอีกคดีหนึ่งมาเป็นพยานโจทก์ในคดีที่จำเลยถูกฟ้องฐานเป็น ผู้ใช้ได้ ไม่ถือว่าเป็นการอ้างจำเลยเป็นพยานอันต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232

ศาลจะสั่งริบของกลางซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ริบไว้แล้วในอีกคดีหนึ่งไม่ได้

เมื่อปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 แล้วก็ไม่ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 288 อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ให้นายวิมล สว่างวัล และนายสุวิทย์ ทองวรรณ ชำนางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญ ผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนายวิมลกับนายสุวิทย์ได้ร่วมกันฆ่าผู้ตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓, ๘๔ และริบกระดาศเขียนแผนที่ ปลอกกระสุนปืนและหมอนกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓, ๘๔ วางโทษประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้ ๑ ใน ๓ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์อ้างนายวิมล สว่างวัล ซึ่งเป็นผู้ที่จำเลยทั้งสองใช้ให้ไปยิงผู้ตายและถูกฟ้องข้อหาฆ่าผู้ตายในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๘๙/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้นเป็นพยาน ไม่ได้อ้างจำเลยทั้งสองเป็นพยานของโจทก์ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ และฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้อง แล้ววินิจฉัยว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ริมของกลางไม่ชอบ เพราะศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ริมของกลางดังกล่าวไว้แล้วในอีกคดีหนึ่ง ในคดีนี้จึงจะมีคำสั่งให้ริมอีกไม่ได้ และเมื่อฟังจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๙ แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา ๒๘๘ อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ประกอบด้วยมาตรา ๘๔ และไม่ริมของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายเฉลิมศักดิ์ บุญยงค์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวินิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ